

10_email_zahlungseingang_modefuchs_inkasso.eml

Von	Denise Radtke <bearbeitung@inkassozentrale-berlin.de>
An	Sabine Wienecke <buchhaltung@modefuchs-shop.de>
Datum	Wed, 02 Jul 2025 09:41:18 +0200
Betreff	AW: IZ-MF-2025-1749 / Direktzahlung und Weiterleitung 698,00 EUR
Anlagen	15_Zahlungsnotiz_Inkasso_01-07-2025.pdf

Sehr geehrte Frau Wienecke,

die weitergeleitete Direktzahlung über 698,00 EUR ist am 01.07. auf unserem Konto verbucht und IZ-MF-2025-1749 zugeordnet worden. Ihre Bestätigung vom 30.06. liegt vor; unseren Nachvermerk vom 01.07. finden Sie anbei. Eine zusätzliche Kundenzahlung ist das nicht.

Die Aufstellung führt weiterhin 5,50 EUR Mahnkosten, 10,80 EUR Zinsen und 83,54 EUR Inkassokosten; hierzu ist keine weitere Zahlung eingegangen. Das Schreiben der Kanzlei Brezelmann vom 30.06. liegt unbeantwortet bei unserer Rechtsabteilung. Bitte keinen neuen Mahnlauf bei ModeFuchs beginnen und weitere Kundenschriften unter unserem Bearbeitungszeichen weiterleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Denise Radtke, Sachbearbeitung Forderungsmanagement
InkassoZentrale GmbH, Friedrich-Krause-Ufer 42, 13353 Berlin
Telefon 030 4467-8120

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Sabine Wienecke <buchhaltung@modefuchs-shop.de>
An: Denise Radtke <bearbeitung@inkassozentrale-berlin.de>
Datum: Tue, 01 Jul 2025 15:52:00 +0200
Betreff: IZ-MF-2025-1749 / Direktzahlung und Weiterleitung 698,00 EUR

Guten Tag Frau Radtke,

beim Kontoabgleich ist die Zahlung von Herrn von Altenhausen zur Rechnung R-20250406-3098 aufgefallen. Er hat am 26.06. überwiesen. Unsere Bestätigung vom 30.06. nennt den Eingang bei ModeFuchs am 28.06.; die Bestätigung hängt an.

Wir haben die 698,00 EUR am 30.06. ungekürzt an die InkassoZentrale weitergeleitet. Als Verwendungszweck haben wir IZ-MF-2025-1749 / R-20250406-3098 angegeben. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang auf Ihrem Konto und die Zuordnung. Das ist dieselbe Kundenzahlung, kein zweiter Zahlungsvorgang des Herrn von Altenhausen. Die Meldung kommt erst heute, weil sie zunächst im normalen Shop-Abgleich gelandet war.

In unserer Ausgangsliste stehen noch die E-Mail-Rechnung und die Mahnungen. Ein Bildschirmfoto aus dem Postausgang lege ich bei. Die Ansicht zeigt Versanddatensätze, nicht das Postfach des Kunden. Ob er die Mails gelesen hat, kann ich damit nicht sehen.

Viele Grüße

Sabine Wienecke
Buchhaltung ModeFuchs GmbH
Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt
Telefon 030 1234567 | buchhaltung@modefuchs-shop.de

AW_Zahlungsnachweis_ModeFuchs.eml

Von	Gottlieb von Altenhausen <gottlieb.altenhausen@mustermail.de>
An	RA Brezelmann <brezelmann@brezelmann-collegen.de>
Datum	Fri, 27 Jun 2025 16:42:00 +0200
Betreff	Zahlungsnachweis ModeFuchs - bitte anbei
Anlagen	Kontoauszug_26-06-2025.pdf

Sehr geehrter Herr Brezelmann,

wie heute in unserem Gespräch besprochen, übersende ich Ihnen anbei den aktuellen Kontoauszug meiner Bank, aus dem sich die von mir vorgenommene Zahlung des offenen Betrags an die ModeFuchs GmbH ergibt. Die Überweisung über 698,00 € ist am 26.06.2025 erfolgt und trägt den Verwendungszweck „R-20250406-3098“.

Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, dass bereits ein Inkassounternehmen eingeschaltet worden ist. Wie ich Ihnen geschildert habe, habe ich weder E-Mails der Firma ModeFuchs gesehen (mutmaßlich wegen meines sehr strengen Spamfilters) noch während meines Umzugs verlässlich Post erhalten. Von der offenen Forderung habe ich deshalb erst durch das Inkassoschreiben erfahren.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie für mich prüfen könnten, ob und in welchem Umfang die zusätzlich geltend gemachten Kosten – insbesondere die Inkassogebühren – tatsächlich von mir zu tragen sind oder ob sich hier Möglichkeiten zur Reduzierung oder zum Wegfall ergeben.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüße
Gottlieb von Altenhausen

DRINGEND_Rechnung_3098.eml

Von	ModeFuchs Forderungsmanagement <forderungsmanagement@modefuchs.de>
An	Gottlieb von Altenhausen <gottlieb.altenhausen@mustermail.de>
Datum	Sun, 04 May 2025 10:15:00 +0200
Betreff	DRINGEND: Zweite Mahnung - Rechnung R-20250406-3098
Anlagen	06_Zweite_Mahnung_E-Mail_04-05-2025.pdf; 04_Rechnung_R-20250406-3098.pdf

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

unsere Rechnung R-20250406-3098 ist trotz erster Erinnerung weiterhin offen. Damit befinden Sie sich gemäß Paragraph 286 BGB im Zahlungsverzug.

Wir sehen uns daher veranlasst, eine Mahnpauschale von € 5,50 hinzuzurechnen. Der aktuelle Forderungsstand beträgt € 703,50. Wir setzen Ihnen hiermit eine letzte Frist zur Zahlung bis zum 11.05.2025.

Sollten wir bis zu diesem Zeitpunkt keinen Zahlungseingang verzeichnen, werden wir ohne weitere Ankündigung rechtliche Schritte einleiten.

Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH — Forderungsmanagement

Forderungsuebergabe_1749.eml

Von	Sabine Wienecke <buchhaltung@modefuchs-shop.de>
An	InkassoZentrale GmbH <kontakt@inkassozentrale-gmbh.de>
Datum	Sun, 08 Jun 2025 12:08:00 +0200
Betreff	ModeFuchs / Altenhausen - Unterlagen zur Abtretung
Anlagen	09_Abtretungserklaerung_08-06-2025.pdf; 04_Rechnung_R-20250406-3098.pdf

Guten Tag,

wie mit Ihrer Annahmestelle besprochen, übersenden wir die Abtretung vom heutigen Tag sowie die Rechnung R-20250406-3098. Der Warenwert beträgt 698,00 EUR. Die in der Abtretung aufgeführten weiteren Beträge stammen aus unserem Mahnlauf. Der Kunde hat die Ware nicht zurückgeschickt. In unserem bis gestern Abend abgeglichenen Konto ist keine passende Zahlung eingegangen.

Bitte bestätigen Sie uns Ihr Bearbeitungszeichen. Die Papiermahnungen vom 05.05. und 22.05. sowie das Foto des Einlieferungsbelegs schicken wir auf Anforderung ebenfalls. Eine Nachricht über eine geänderte Anschrift ist in meinem Buchhaltungspostfach nicht auffindbar; im Kundenstamm steht weiterhin Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg.

Sollte noch eine Direktzahlung bei uns eingehen, melden wir diese unter Angabe der Rechnungsnummer. Ansprechpartner für den Kontoabgleich bin ich. Rückfragen zur Abtretungsurkunde kann unser Geschäftsführer Friedrich-Heinrich von Streithofen beantworten.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Wienecke

Buchhaltung, ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt

Telefon 030 1234567 | buchhaltung@modefuchs-shop.de

mail_Bestellung_1749.eml

Von	ModeFuchs Kundenservice <service@modefuchs.de>
An	Gottlieb von Altenhausen <gottlieb.altenhausen@mustermail.de>
Datum	Thu, 03 Apr 2025 14:22:00 +0200
Betreff	Ihre Bestellung MF-20250403-1749
Anlagen	01_Bestellbestaetigung_03-04-2025.pdf

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir haben einen Cashmere-Mantel Aurelia, Größe 52, zum Preis von 499,00 EUR und die Lederhandtasche Noa, Modell Luca, zum Preis von 199,00 EUR für Sie aufgenommen. Der Gesamtpreis beträgt einschließlich Umsatzsteuer 698,00 EUR. Versandkosten werden nicht zusätzlich berechnet.

Als Lieferanschrift haben Sie Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg angegeben. Gewählt ist Kauf auf Rechnung. Nach den Bestelldaten soll die Rechnung innerhalb von 14 Tagen nach Zugang bezahlt werden. Unsere Auftragsbestätigung nennt den 17.04.2025 als Zahlungsdatum. Die Rechnung folgt gesondert mit der Versandmitteilung; bitte verwenden Sie für Rückfragen die Auftragsnummer MF-20250403-1749.

Im Anhang finden Sie die Bestellbestätigung für Ihre Unterlagen. Falls die Lieferanschrift noch geändert werden muss, antworten Sie bitte vor dem Versand auf diese Nachricht. Nach Übergabe an den Versanddienst können wir das Paket nicht mehr umleiten.

Mit freundlichen Grüßen

ModeFuchs Kundenservice

ModeFuchs GmbH, Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt

Geschäftsführer Friedrich-Heinrich von Streithofen

Telefon 030 1234567 | service@modefuchs.de

HRB 012345, Amtsgericht Musterstadt

Noch das Bild vom Postfach.eml

Von	Gottlieb von Altenhausen <gottlieb.altenhausen@mustermail.de>
An	RA Brezelmann <brezelmann@brezelmann-collegen.de>
Datum	Fri, 27 Jun 2025 18:21:00 +0200
Betreff	AW: Zahlungsnachweis ModeFuchs - noch das Bild vom Postfach
Anlagen	Bildschirmfoto_2025-06-27_1817.png

Sehr geehrter Herr Brezelmann,

hier noch das angekündigte Bildschirmfoto. Ich habe es gerade um 18:17 Uhr an meinem Rechner gemacht. Bei unbekannten Absendern steht dort Junk-Ordner und beim automatischen Löschen zehn Tage. Ich habe vor dem Foto nichts umgestellt.

Ich finde in dem Programm allerdings keine Liste früherer Einstellungen. Deshalb kann ich Ihnen nicht sagen, ob exakt diese Auswahl schon am Tag der Rechnungs-E-Mail so war. Die Nachrichten vom April finde ich weder im Papierkorb noch im Junk-Ordner. Ein Ausdruck der Einstellungen ist mir nicht gelungen; deshalb schicke ich das Bild.

Den Brief mit der Mahnung suche ich am Wochenende noch in den Umzugskartons. Den Einlieferungsbeleg des Absenders habe ich selbst nicht. Wenn Sie eine bestimmte Ansicht des Postfachs benötigen, sagen Sie mir bitte, wo ich klicken soll.

Freundliche Grüße

Gottlieb von Altenhausen

Lorenzer Straße 3, 90402 Nürnberg

gottlieb.altenhausen@mustermail.de

Rechnung_April.eml

Von	ModeFuchs Rechnungswesen <rechnungswesen@modefuchs.de>
An	Gottlieb von Altenhausen <gottlieb.altenhausen@mustermail.de>
Datum	Sun, 06 Apr 2025 10:18:00 +0200
Betreff	R-20250406-3098 Ihre Rechnung und Versandmitteilung
Anlagen	04_Rechnung_R-20250406-3098.pdf; 02_Versandbestaetigung_06-04-2025.pdf

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

Ihre Bestellung MF-20250403-1749 hat unser Lager verlassen. Anbei erhalten Sie die Rechnung R-20250406-3098 über 698,00 EUR und die Versandbestätigung. Beide PDF-Dateien gehören zu derselben Bestellung; die Versandbestätigung ist keine weitere Rechnung.

Bitte geben Sie bei der Überweisung die Rechnungsnummer an. In der Rechnung ist der 17.04.2025 als Fälligkeitsdatum vermerkt. Zahlungsempfänger ist die ModeFuchs GmbH, IBAN DE12 3456 7890 1234 5678 90 bei der Musterbank AG, BIC MUSWDEFF. Die Rechnung enthält auch die Aufteilung von Nettobetrag und Umsatzsteuer.

Das Paket ist unter MF-SND-987654321 erfasst. Als voraussichtlichen Zustelltag nennt die Versandbestätigung den 08.04.2025. Falls ein Anhang nicht geöffnet werden kann, antworten Sie bitte auf diese E-Mail. Wir schicken Ihnen das Dokument dann erneut zu.

Mit freundlichen Grüßen

ModeFuchs Rechnungswesen

ModeFuchs GmbH, Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt

Telefon 030 1234567 | rechnungswesen@modefuchs.de

Geschäftsführer Friedrich-Heinrich von Streithofen

HRB 012345, Amtsgericht Musterstadt

Weiterleitung_Direktzahlung_1749.eml

Von	Sabine Wienecke <buchhaltung@modefuchs-shop.de>
An	Denise Radtke <bearbeitung@inkassozentrale-berlin.de>
Datum	Tue, 01 Jul 2025 15:52:00 +0200
Betreff	IZ-MF-2025-1749 / Direktzahlung und Weiterleitung 698,00 EUR
Anlagen	27_Zahlungsbestaetigung_ModeFuchs_30-06-2025.pdf; Bildschirmfoto_Postausgang_20250701.png

Guten Tag Frau Radtke,

beim Kontoabgleich ist die Zahlung von Herrn von Altenhausen zur Rechnung R-20250406-3098 aufgefallen. Er hat am 26.06. überwiesen. Unsere Bestätigung vom 30.06. nennt den Eingang bei ModeFuchs am 28.06.; die Bestätigung hängt an.

Wir haben die 698,00 EUR am 30.06. ungekürzt an die InkassoZentrale weitergeleitet. Als Verwendungszweck haben wir IZ-MF-2025-1749 / R-20250406-3098 angegeben. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang auf Ihrem Konto und die Zuordnung. Das ist dieselbe Kundenzahlung, kein zweiter Zahlungsvorgang des Herrn von Altenhausen. Die Meldung kommt erst heute, weil sie zunächst im normalen Shop-Abgleich gelandet war.

In unserer Ausgangsliste stehen noch die E-Mail-Rechnung und die Mahnungen. Ein Bildschirmfoto aus dem Postausgang lege ich bei. Die Ansicht zeigt Versanddatensätze, nicht das Postfach des Kunden. Ob er die Mails gelesen hat, kann ich damit nicht sehen.

Viele Grüße

Sabine Wienecke

Buchhaltung ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt

Telefon 030 1234567 | buchhaltung@modefuchs-shop.de

WG_Postbeleg_von_heute.eml

Von	Sabine Wienecke <buchhaltung@modefuchs-shop.de>
An	ModeFuchs Forderungsmanagement <forderungsmanagement@modefuchs.de>
Datum	Thu, 22 May 2025 17:06:00 +0200
Betreff	Altenhausen / Postbeleg von heute
Anlagen	IMG_2047.jpg; 08_Zweite_Mahnung_Post_22-05-2025.pdf

Hallo zusammen,

das Schreiben an Herrn von Altenhausen ist heute mit zur Post gegangen. Anbei das Handyfoto des Einlieferungsbelegs, aufgenommen nach dem Termin in der Filiale. Die aufgedruckte Einlieferungszeit ist 16:42 Uhr, Sendungsnummer RE 4471 2233 887 DE. Die 2,95 EUR habe ich über die Portokasse ausgelegt.

Die Anschrift auf dem Beleg ist Kaiserstraße 47 in Nürnberg, genauso wie im Kundenstamm. Ich habe den letzten Mahnbrief vom 22.05. beigefügt. Der frühere Brief vom 05.05. liegt noch in der Papiermappe. Bitte den Papierbeleg und den heutigen Brief zusammen ablegen, damit wir die Sendungsnummer später wiederfinden.

Eine Zustellbestätigung habe ich noch nicht. Auf dem Foto ist nur die Einlieferung zu sehen. Den Papierbeleg lege ich morgen in das Fach mit der Rechnung R-20250406-3098.

Viele Grüße

Sabine Wienecke

Buchhaltung, ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt

Telefon 030 1234567 | buchhaltung@modefuchs-shop.de

Zahlungsbestaetigung_3098.eml

Von	ModeFuchs Rechnungswesen <rechnungswesen@modefuchs.de>
An	Gottlieb von Altenhausen <gottlieb.altenhausen@mustermail.de>
Datum	Mon, 30 Jun 2025 10:12:00 +0200
Betreff	Ihre Zahlung zur Rechnung R-20250406-3098
Anlagen	27_Zahlungsbestaetigung_ModeFuchs_30-06-2025.pdf

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

anbei erhalten Sie unsere Zahlungsbestätigung vom heutigen Tag. Wir haben 698,00 EUR der Rechnung R-20250406-3098 zugeordnet. In unserer Bestätigung ist der 28.06.2025 als Eingangstag angegeben.

Da die Forderung bereits an die InkassoZentrale GmbH übertragen worden war, geben wir die Information an die dortige Sachbearbeitung weiter. Bitte überweisen Sie den Warenbetrag nicht noch einmal an uns. Zu den von der InkassoZentrale zusätzlich verlangten Positionen kann unser Kundenservice keine abschließende Auskunft erteilen. Wenden Sie sich hierzu bitte unter deren Aktenzeichen an die Sachbearbeitung.

Ihre Postanschrift haben wir für dieses Schreiben auf Lorenzer Straße 3, 90402 Nürnberg übernommen. Die Anschrift in den älteren Bestell- und Versandunterlagen bleibt die seinerzeit erfasste Kaiserstraße 47.

Mit freundlichen Grüßen

ModeFuchs Rechnungswesen

ModeFuchs GmbH, Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt

Telefon 030 1234567 | rechnungswesen@modefuchs.de

Zahlungserinnerung_20_04.eml

Von	ModeFuchs Rechnungswesen <rechnungswesen@modefuchs.de>
An	Gottlieb von Altenhausen <gottlieb.altenhausen@mustermail.de>
Datum	Sun, 20 Apr 2025 09:00:00 +0200
Betreff	Zahlungserinnerung - Rechnung R-20250406-3098
Anlagen	05_Erste_Zahlungserinnerung_20-04-2025.pdf

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

unsere Buchhaltung hat festgestellt, dass die Rechnung R-20250406-3098 in Höhe von € 698,00 trotz Fälligkeit am 17.04.2025 noch nicht ausgeglichen wurde. Wir bitten Sie, den Betrag binnen sieben Tagen, also bis zum 27.04.2025, auf unser Konto zu überweisen.

Sollten Sie die Zahlung bereits veranlasst haben, betrachten Sie diese E-Mail als gegenstandslos.

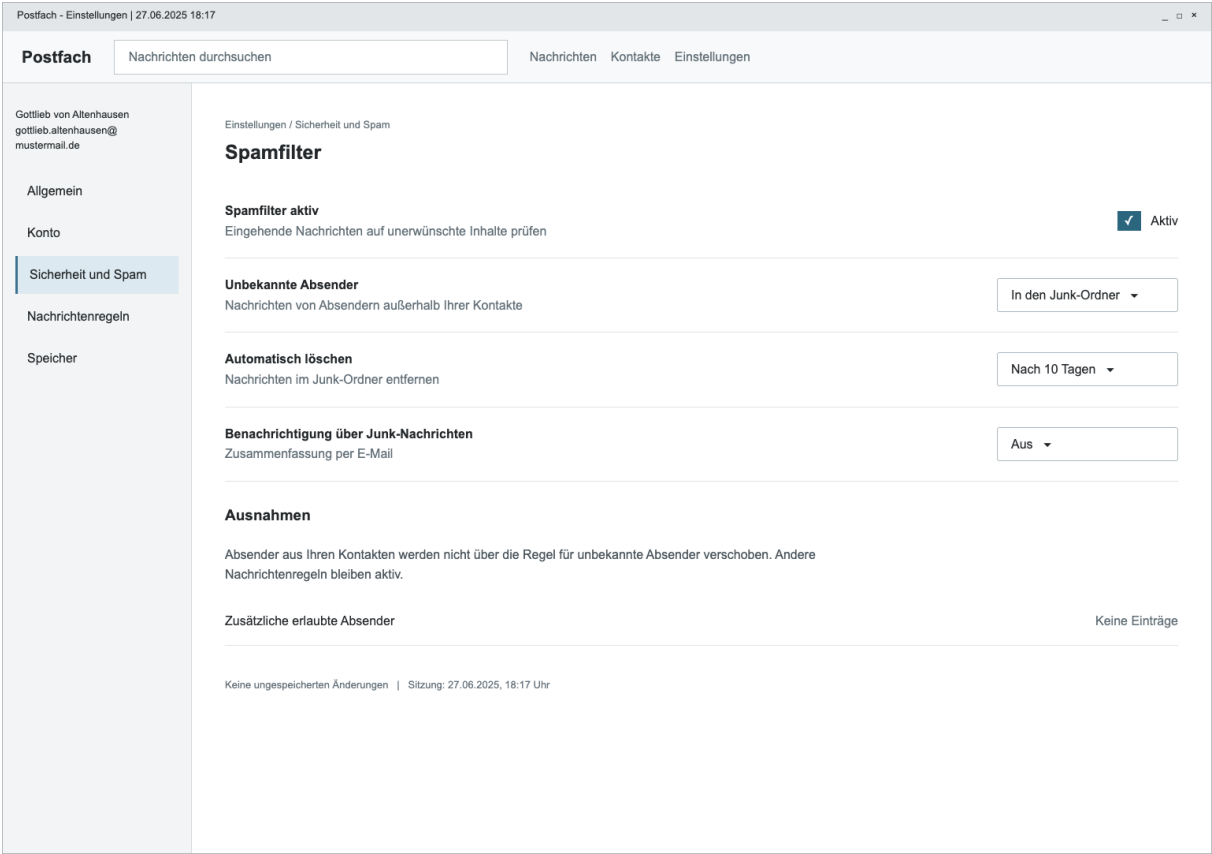
Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH — Rechnungswesen

Dies ist eine automatisch generierte Nachricht.

BILDANLAGEN UND SCREENSHOTS

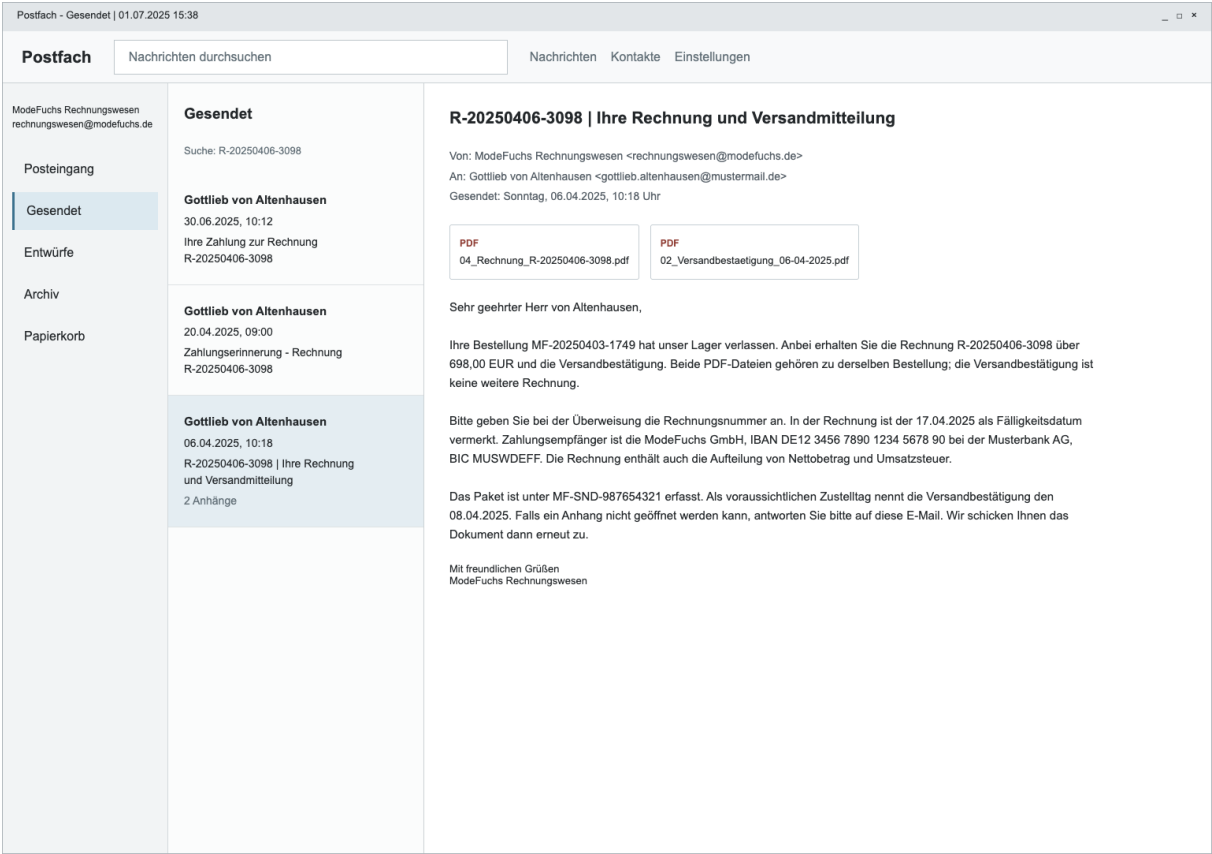
Bildschirmfoto_2025-06-27_1817.png



Bilddatei: Bildschirmfoto_2025-06-27_1817.png

BILDANLAGEN UND SCREENSHOTS

Bildschirmfoto_Postausgang_20250701.png



Bilddatei: Bildschirmfoto_Postausgang_20250701.png



Bilddatei: IMG_2047.jpg

31_Forderungskonto_Arbeitsstand_20250705.xlsx

InkassoZentrale GmbH

Forderungskonto

Stand	2025-07-05	Vorgang	IZ-MF-2025-1749
Kundenkonto	KD-0047-ALT	Schuldner	Gottlieb von Altenhausen
Rechnung	R-20250406-3098	Bestellung	MF-20250403-1749
Auftraggeberin	ModeFuchs GmbH	Bearbeitung	Denise Radtke

Übernommene Belastungen und eingegangene Gutschriften. Zahlung unaufgeteilt gebucht.

Belegdatum	Buchungstext	Beleg	Angeforderte Belastungen (EUR)	Eingegangene Gutschriften (EUR)	Buchsaldo (EUR)	Belegquelle
2025-06-08	Übernahme Hauptforderung	R-20250406-3098	698.00	0.00	698.00	04 Rechnung; 13 Eingangsvermerk (je S. 1)
2025-06-08	Mahngebühren, Vorbestand	Mahnung 04.05.2025	5.50	0.00	703.50	06 Mahnung; 13 Eingangsvermerk (je S. 1)
2025-06-08	Zinsen, Vorbestand	Abtretung 08.06.2025	10.80	0.00	714.30	09 Abtretung; 13 Eingangsvermerk (je S. 1)
2025-06-10	Inkassokosten	IZ-R-20250610-88291	83.54	0.00	797.84	12 Gebührenrechnung, S. 1
2025-07-01	Zahlungseingang aus Weiterleitung ModeFuchs GmbH	Zahlungsnotiz 01.07.2025	0.00	698.00	99.84	15 Zahlungsnotiz, S. 1
Summen und Buchsaldo			797.84	698.00	99.84	

Zinsen als Vorbestand übernommen. Keine Fortschreibung nach Tagen oder Zinssätzen.

Übergabe-Nebenforderungen 16,30 EUR: Mahngebühren 5,50 EUR und Zinsen 10,80 EUR (Abtretung, S. 1).

Gutschrift vom 01.07.2025 ohne Aufteilung auf Hauptforderung, Gebühren und Zinsen erfasst.

Verfahrensnotiz vom 05.07.2025

Mahnbescheidsantrag: 797,84 EUR laut Antragsbeleg. Keine zusätzliche Belastungsbuchung.

Belegquelle: 21 Mahnbescheid-Antrag InkassoZentrale, 05.07.2025, S. 1.

Zahlungsbelege

InkassoZentrale GmbH

Vorgang IZ-MF-2025-1749 Rechnung R-20250406-3098
Arbeitsstand 2025-07-05

Belegdatum	Beleg	Betrag (EUR)	Vermerk	Belegquelle
2025-06-26	Kontoauszug 2025/12	698.00	Überweisung von Gottlieb von Altenhausen am 26.06.2025 an ModeFuchs GmbH. Verwendungszweck R-20250406-3098.	19 Kontoauszug Altenhausen, S. 1
2025-06-30	Zahlungsbestätigung ModeFuchs GmbH	698.00	Eingang bei ModeFuchs GmbH am 28.06.2025 bestätigt. Der Betrag wurde der Rechnung zugeordnet.	27 Zahlungsbestätigung 30.06.2025, S. 1
2025-06-30	Weiterleitung ModeFuchs GmbH	698.00	ModeFuchs GmbH hat den Betrag am 30.06.2025 an InkassoZentrale GmbH weitergeleitet.	Weiterleitung_Direktzahlung_1749.eml, 01.07.2025
2025-07-01	Interne Zahlungsnotiz InkassoZentrale GmbH	698.00	Eingang und Verbuchung auf dem Inkassokonto am 01.07.2025. Als eine Gutschrift im Forderungskonto erfasst.	15 Zahlungsnotiz 01.07.2025, S. 1

Alle Vermerke betreffen dieselbe Zahlung über 698,00 EUR. Die Beträge sind nicht zu addieren.

Buchungszuordnung

Der Eingang bei ModeFuchs am 28.06.2025 ist von der Überweisung des Schuldners am 26.06.2025 zu trennen.
Für das Inkassokonto ist der bestätigte Eingang am 01.07.2025 als Gutschrift übernommen.

Kontakt ModeFuchs GmbH: Sabine Wienecke, Buchhaltung.
Bearbeitung InkassoZentrale GmbH: Denise Radtke, Forderungsmanagement.

30_Klage_Arbeitsfassung_20250725.docx

InkassoZentrale GmbH

Friedrich-Krause-Ufer 42 · 13353 Berlin · HRB 227771 B · AG Charlottenburg
Geschäftsführer: Dr. Marvin Rüter, Constanze Lehnhardt
Bank: Musterbank Nord AG · IBAN: DE55 2222 5555 0000 9988 12 · BIC: MNORDEHH
Tel.: 030 88 71 22 990 · Fax: 030 88 71 22 991 · kontakt@inkassozentrale-gmbh.de

Unser Zeichen: IZ-MF-2025-1749

Berlin, den 25.07.2025

An das
Amtsgericht Nürnberg
Flaschenhofstraße 35
90402 Nürnberg

Klage

der InkassoZentrale GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Marvin Rüter und Constanze Lehnhardt,
Friedrich-Krause-Ufer 42, 13353 Berlin,

– Klägerin –

gegen

Herrn Gottlieb von Altenhausen,
Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg,

– Beklagter –

wegen: Kaufpreisforderung nebst Nebenforderungen
Streitwert: € 797,84

1 Anträge

Die Klägerin beantragt,
den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin

- 1.1 € 698,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 18.04.2025 zu zahlen,
- 1.2 Mahngebühren in Höhe von € 5,50 zu zahlen,
- 1.3 vorgerichtliche Inkassokosten in Höhe von € 83,54 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen,
- 1.4 Verzugszinsen in Höhe von € 10,80 zu zahlen.

2 Sachverhalt

2.1 Aktivlegitimation

Die Klägerin ist aufgrund Abtretungserklärung vom 08.06.2025 Inhaberin der streitgegenständlichen Forderung. Die ModeFuchs GmbH, Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt, hat die Forderung aus der Rechnung R-20250406-3098 samt sämtlicher Nebenforderungen an die Klägerin abgetreten.

Beweis: Abtretungserklärung vom 08.06.2025 (Anlage K 1)

2.2 Kaufvertrag und Lieferung

Der Beklagte bestellte am 03.04.2025 über den Online-Shop der ModeFuchs GmbH unter der Auftragsnummer MF-20250403-1749 folgende Waren:

- 1 Stück Cashmere-Mantel „Aurelia“, Größe 52, Preis: € 499,00
- 1 Stück Lederhandtasche „Noa“, Modell „Luca“, Preis: € 199,00

Der Gesamtkaufpreis beträgt € 698,00. Der Beklagte wählte die Zahlungsart „Kauf auf Rechnung“ mit einer Zahlungsfrist von 14 Tagen nach Rechnungszugang.

Beweis: Bestellbestätigung vom 03.04.2025 (Anlage K 2)

Die Waren wurden am 06.04.2025 versandt und am 08.04.2025 an der Anschrift des Beklagten zugestellt. Die ordnungsgemäße Zustellung wurde vom Zustelldienst bestätigt.

Beweis: Versandbestätigung vom 06.04.2025 (Anlage K 3), Zustellbestätigung vom 08.04.2025 (Anlage K 4)

2.3 Rechnung und Fälligkeit

Die ModeFuchs GmbH stellte am 06.04.2025 die Rechnung R-20250406-3098 über € 698,00 aus. Die Rechnung wurde dem Beklagten zusammen mit der Versandbestätigung per E-Mail übermittelt. Das Fälligkeitsdatum wurde entsprechend der vereinbarten Zahlungsbedingungen auf den 17.04.2025 bestimmt.

Beweis: Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025 (Anlage K 5)

2.4 Verzug des Beklagten

Der Beklagte hat den Kaufpreis trotz Fälligkeit am 17.04.2025 nicht gezahlt. Der Verzug ist gemäß Paragraph 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB automatisch eingetreten, da für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt war. Einer Mahnung bedurfte es daher nicht.

Gleichwohl wurde der Beklagte mehrfach gemahnt:

- Erste Zahlungserinnerung per E-Mail am 20.04.2025
- Zweite Mahnung per E-Mail am 04.05.2025
- Erste Mahnung per Post am 05.05.2025
- Zweite Mahnung per Post am 22.05.2025 mit letzter Frist zum 02.06.2025

Beweis: Mahnschreiben (Anlagen K 6 bis K 9)

2.5 Inkassotätigkeit

Nach fruchtlosem Ablauf sämtlicher Zahlungsfristen hat die ModeFuchs GmbH die Forderung am 08.06.2025 an die Klägerin abgetreten. Die Klägerin hat den Beklagten mit Schreiben vom 10.06.2025 und erneut mit Schreiben vom 25.06.2025 außergerichtlich zur Zahlung aufgefordert.

Beweis: Inkassoschreiben vom 10.06.2025 (Anlage K 10), letzte Inkassoaufforderung vom 25.06.2025 (Anlage K 11)

2.6 Anspruch auf Verzugszinsen

Der Beklagte schuldet gemäß Paragraphen 288 Abs. 1, 286 BGB Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 18.04.2025 (Tag nach Eintritt der Fälligkeit). Der Basiszinssatz beträgt zum maßgeblichen Zeitpunkt 3,37 %, sodass sich ein Verzugszinssatz von 8,37 % ergibt. Die bis zum Tag der Klageeinreichung aufgelaufenen Verzugszinsen betragen € 10,80.

2.7 Anspruch auf Erstattung der Inkassokosten

Die Klägerin macht zudem Inkassokosten als Verzugsschaden gemäß Paragraphen 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB geltend. Die Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten bei berechtigter Forderung und Schuldnerverzug ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt (vgl. BGH, Urt. v. 22.10.2019 – VIII ZR 95/18).

Die Inkassokosten sind gemäß Paragraph 13e RVG auf die Höhe einer entsprechenden anwaltlichen Geschäftsgebühr gedeckelt. Die hier geltend gemachte 1,3-Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG bei einem Gegenstandswert von € 698,00 beläuft sich auf € 58,50 zuzüglich Auslagenpauschale (€ 11,70, Nr. 7002 VV RVG) und 19 % USt (€ 13,34), mithin insgesamt € 83,54.

Beweis: Gebührenrechnung der Klägerin vom 10.06.2025 (Anlage K 12)

2.8 Mahngebühren

Ferner macht die Klägerin Mahngebühren in Höhe von € 5,50 geltend. Diese wurden von der Ursprungsgläubigerin ModeFuchs GmbH im Rahmen der zweiten Mahnung (04.05.2025) berechnet und sind als Verzugsschaden gemäß Paragraphen 280, 286 BGB erstattungsfähig.

2.9 Zuständigkeit

Das Amtsgericht Nürnberg ist sachlich zuständig gemäß Paragraphen 23 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG, da der Streitwert € 5.000,00 nicht übersteigt. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Paragraph 13 ZPO (allgemeiner Gerichtsstand des Beklagten am Wohnsitz Nürnberg).

3 Anlagenverzeichnis

Anlage K 1	Abtretungserklärung vom 08.06.2025
Anlage K 2	Bestellbestätigung vom 03.04.2025
Anlage K 3	Versandbestätigung vom 06.04.2025
Anlage K 4	Zustellbestätigung vom 08.04.2025
Anlage K 5	Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025
Anlage K 6	Erste Zahlungserinnerung vom 20.04.2025
Anlage K 7	Zweite Mahnung (E-Mail) vom 04.05.2025
Anlage K 8	Erste Mahnung per Post vom 05.05.2025
Anlage K 9	Zweite Mahnung per Post vom 22.05.2025
Anlage K 10	Inkassoschreiben vom 10.06.2025
Anlage K 11	Letzte Inkassoaufforderung vom 25.06.2025
Anlage K 12	Gebührenrechnung der Klägerin vom 10.06.2025

InkassoZentrale GmbH

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Dokument1.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt

Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen

Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF

Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

InkassoZentrale GmbH

Friedrich-Krause-Ufer 42

13353 Berlin

Musterstadt, den 08.06.2025

Abtretungserklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit treten wir, die ModeFuchs GmbH, Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt, die nachfolgend bezeichnete Forderung an die InkassoZentrale GmbH, Friedrich-Krause-Ufer 42, 13353 Berlin, ab:

Forderung aus Rechnung Nr. R-20250406-3098

Schuldner: Herr Gottlieb von Altenhausen, Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg

Hauptforderung: €698,00

Nebenforderungen (Mahngebühren, Verzugszinsen): €16,30

Gesamtforderung: €714,30

Die Abtretung umfasst die Hauptforderung nebst sämtlicher Nebenforderungen, einschließlich künftiger Zinsen und Kosten. Mit der Abtretung gehen sowohl Bonitäts- als auch Veritätsrisiko auf die Zessionarin über.

Wir bestätigen, dass die Forderung besteht und fällig ist. Der Schuldner wurde mehrfach schriftlich (per E-Mail und per Post) gemahnt. Ein Zahlungseingang ist bislang nicht erfolgt.

Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH

Friedrich-Heinrich von Streithofen, Geschäftsführer

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

00_Aktenverzeichnis_ModeFuchs.pdf

originale/00_Aktenverzeichnis_ModeFuchs.pdf

Akte ModeFuchs GmbH ./.. Gottlieb von Altenhausen

Aktenzeichen: IZ-MF-2025-1749 / BRZ-2025-447-MF

Aktenverzeichnis

Nr.	Dokument	Datum	Urheber
01	Bestellbestätigung	03.04.2025	ModeFuchs GmbH
02	Versandbestätigung	06.04.2025	ModeFuchs GmbH
03	Zustellbestätigung	08.04.2025	ModeFuchs GmbH
04	Rechnung R-20250406-3098	06.04.2025	ModeFuchs GmbH
05	Erste Zahlungserinnerung (E-Mail)	20.04.2025	ModeFuchs GmbH
06	Zweite Mahnung (E-Mail)	04.05.2025	ModeFuchs GmbH
07	Erste Mahnung per Post	05.05.2025	ModeFuchs GmbH
08	Zweite Mahnung per Post	22.05.2025	ModeFuchs GmbH
09	Abtretungserklärung	08.06.2025	ModeFuchs GmbH
10	Inkassoschreiben	10.06.2025	InkassoZentrale GmbH
11	Letzte Inkassoaufforderung	25.06.2025	InkassoZentrale GmbH
12	Gebührenrechnung Inkasso	10.06.2025	InkassoZentrale GmbH
13	Interner Eingangsvermerk Inkasso	08.06.2025	InkassoZentrale GmbH
14	Interner Sachstandsvermerk Inkasso	18.06.2025	InkassoZentrale GmbH
15	Zahlungsnotiz Inkasso	01.07.2025	InkassoZentrale GmbH
16	Aktenvermerk RA Brezelmann	27.06.2025	RA Brezelmann
17	Mandatsblatt BRZ-2025-447-MF	27.06.2025	Kanzlei Brezelmann
18	E-Mail Altenhausen an RA Brezelmann	27.06.2025	Gottlieb von Altenhausen
19	Kontoauszug Altenhausen	26.06.2025	Bankauszug
20	Anwaltsschreiben an InkassoZentrale	30.06.2025	RA Brezelmann
21	Mahnbescheid-Antrag InkassoZentrale	05.07.2025	InkassoZentrale GmbH
22	Widerspruch Mahnbescheid	18.07.2025	RA Brezelmann
23	Klageschrift InkassoZentrale	25.07.2025	InkassoZentrale GmbH
24	Klageerwiderung RA Brezelmann	15.08.2025	RA Brezelmann
25	E-Mail Zahlungserinnerung ModeFuchs	20.04.2025	ModeFuchs GmbH
26	E-Mail Zweite Mahnung ModeFuchs	04.05.2025	ModeFuchs GmbH
27	Zahlungsbestätigung ModeFuchs	30.06.2025	ModeFuchs GmbH

Hinweis: Das Verzeichnis bildet den Eingangsstapel der Inkasso- und Zahlungsklageakte ab. Originale und Kanzleinotizen sind in der Reihenfolge der laufenden Nummern abgelegt.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

01_Bestellbestaetigung_03-04-2025.pdf

originale/01_Bestellbestaetigung_03-04-2025.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt
Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen
Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF
Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Herrn
Gottlieb von Altenhausen
Kaiserstraße 47
90403 Nürnberg

Auftragsnr.: MF-20250403-1749
Musterstadt, den 03.04.2025

Bestellbestätigung

Hochgeehrter Herr von Altenhausen,

wir bestätigen hiermit den Eingang Ihrer Bestellung vom 03.04.2025 mit der Auftragsnummer **MF-20250403-1749**. Sie haben bei uns die folgenden Artikel verbindlich geordert:

Pos.	Artikel	Größe	Einzelpreis
1	Cashmere-Mantel „Aurelia“	52	€ 499,00
2	Lederhandtasche „Noa“, Modell „Luca“	–	€ 199,00
		Gesamtbetrag:	€ 698,00

Sie haben die Zahlungsart **„Kauf auf Rechnung“** gewählt. Damit ist der Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung fällig. Wir bitten um Überweisung bis spätestens zum **17.04.2025**.

Die Lieferung erfolgt an Ihre Anschrift, Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die gesetzlichen Bestimmungen zum Widerrufsrecht.

Wir danken für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen und versichern Ihnen die ordnungsgemäße Abwicklung Ihrer Bestellung.

Mit vorzüglicher Hochachtung

ModeFuchs GmbH — Kundenservice

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

02_Versandbestaetigung_06-04-2025.pdf

originale/02_Versandbestaetigung_06-04-2025.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt

Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen

Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF

Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Herrn

Gottlieb von Altenhausen

Kaiserstraße 47

90403 Nürnberg

Bestellnr.: MF-20250403-1749

Musterstadt, den 06.04.2025

Versandbestätigung

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

wir informieren Sie hiermit, dass Ihre Bestellung **MF-20250403-1749** am **06.04.2025** an unseren Versanddienstleister übergeben wurde.

Die Sendungsnummer lautet: **MF-SND-987654321**

Voraussichtlicher Zustelltermin: **08.04.2025**

Ihr Paket enthält den Cashmere-Mantel „Aurelia“ sowie die Lederhandtasche „Noa“. Während des Transports besteht Versicherungsschutz.

Sie können die Sendung jederzeit online unter www.modefuchs.de/tracking nachverfolgen. Wir danken für Ihr Vertrauen.

Mit verbindlichen Grüßen

Ihr **ModeFuchs Versandteam**

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

03_Zustellbestaetigung_08-04-2025.pdf

originale/03_Zustellbestaetigung_08-04-2025.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt

Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen

Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF

Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Herrn

Gottlieb von Altenhausen

Kaiserstraße 47

90403 Nürnberg

Bestellnr.: MF-20250403-1749

Musterstadt, den 08.04.2025

Zustellbestätigung

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

Ihre Bestellung **MF-20250403-1749** wurde am **08.04.2025** um **11:58 Uhr** an Ihrer Anschrift zugestellt. Die ordnungsgemäße Übergabe wurde vom Zustelldienst bestätigt.

Wir hoffen, dass die Waren Ihren Erwartungen entsprechen. Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

04_Rechnung_R-20250406-3098.pdf

originale/04_Rechnung_R-20250406-3098.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt
Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen
Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF
Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Herrn
Gottlieb von Altenhausen
Kaiserstraße 47
90403 Nürnberg

Rechnung

Rechnungsnr.: R-20250406-3098
Rechnungsdatum: 06.04.2025
Fälligkeitsdatum: 17.04.2025
Lieferdatum: 06.04.2025
Kundennr.: KD-0047-ALT

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Cashmere-Mantel „Aurelia“, Gr. 52	1	€ 499,00	€ 499,00
2	Lederhandtasche „Noa“, Mod. „Luca“	1	€ 199,00	€ 199,00

Nettobetrag: € 586,55
zzgl. 19% USt: € 111,45
Gesamtbetrag: € 698,00

Zahlungsbedingungen: Wir bitten um Überweisung binnen 14 Tagen ohne Abzug auf das oben genannte Konto. Bitte geben Sie stets die Rechnungsnummer **R-20250406-3098** an.

Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH — Rechnungswesen

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

05_Erste_Zahlungserinnerung_20-04-2025.pdf

originale/05_Erste_Zahlungserinnerung_20-04-2025.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt

Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen

Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF

Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Herrn

Gottlieb von Altenhausen

Kaiserstraße 47

90403 Nürnberg

Rechnung Nr.: R-20250406-3098

Musterstadt, den 20.04.2025

Erste Zahlungserinnerung

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

unsere Buchhaltung hat festgestellt, dass die Rechnung **R-20250406-3098** in Höhe von **€ 698,00** trotz Fälligkeit am 17.04.2025 noch nicht ausgeglichen wurde.

Wir bitten Sie, den Betrag binnen sieben Tagen, also bis zum **27.04.2025**, auf unser Konto zu überweisen.

Sollten Sie die Zahlung bereits veranlasst haben, betrachten Sie dieses Schreiben als erledigt.

Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH — Rechnungswesen

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

06_Zweite_Mahnung_E-Mail_04-05-2025.pdf

originale/06_Zweite_Mahnung_E-Mail_04-05-2025.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt

Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen

Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF

Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Herrn

Gottlieb von Altenhausen

Kaiserstraße 47

90403 Nürnberg

Rechnung Nr.: R-20250406-3098

Musterstadt, den 04.05.2025

Zweite Mahnung

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

unsere Rechnung **R-20250406-3098** ist trotz erster Erinnerung weiterhin offen. Damit befinden Sie sich gemäß § 286 BGB im Zahlungsverzug.

Wir sehen uns daher veranlasst, eine **Mahnpauschale von € 5,50** hinzuzurechnen. Der aktuelle Forderungsstand beträgt **€ 703,50**. Wir setzen Ihnen hiermit eine letzte Frist zur Zahlung bis zum **11.05.2025**.

Sollten wir bis zu diesem Zeitpunkt keinen Zahlungseingang verzeichnen, werden wir ohne weitere Ankündigung rechtliche Schritte einleiten.

Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH — Forderungsmanagement

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

07_Erste_Mahnung_Post_05-05-2025.pdf

originale/07_Erste_Mahnung_Post_05-05-2025.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt

Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen

Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF

Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Herrn

Gottlieb von Altenhausen

Kaiserstraße 47

90403 Nürnberg

Rechnung Nr.: R-20250406-3098

Musterstadt, den 05.05.2025

Mahnung

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

trotz wiederholter Hinweise ist die Rechnung **R-20250406-3098** bislang nicht beglichen worden. Wir mahnen Sie hiermit förmlich ab und fordern Sie auf, den Betrag von **€ 698,00** bis spätestens **12.05.2025** zu begleichen.

Für den Fall, dass die Zahlung bereits erfolgt ist, betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos.

Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

08_Zweite_Mahnung_Post_22-05-2025.pdf

originale/08_Zweite_Mahnung_Post_22-05-2025.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt
Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen
Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF
Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Herrn

Gottlieb von Altenhausen

Kaiserstraße 47

90403 Nürnberg

Rechnung Nr.: R-20250406-3098

Musterstadt, den 22.05.2025

Letzte Mahnung vor Inkassoübergabe

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

da Sie unsere Forderung trotz mehrfacher Erinnerung nicht ausgeglichen haben, setzen wir Ihnen hiermit eine **letzte Frist bis zum 02.06.2025**.

Der aktuelle Forderungsstand beträgt **€ 710,30** (bestehend aus dem Ursprungsbetrag von € 698,00, einer Mahngebühr von € 5,50 sowie Verzugszinsen gemäß § 288 BGB in Höhe von € 6,80).

Sollten wir bis dahin keinen Zahlungseingang feststellen, übergeben wir die Forderung an ein Inkassounternehmen. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten gehen zu Ihren Lasten.

Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH — Forderungsmanagement

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

09_Abtretungserklaerung_08-06-2025.pdf

originale/09_Abtretungserklaerung_08-06-2025.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt

Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen

Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF

Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

InkassoZentrale GmbH

Friedrich-Krause-Ufer 42

13353 Berlin

Musterstadt, den 08.06.2025

Abtretungserklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit treten wir, die **ModeFuchs GmbH**, Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt, die nachfolgend bezeichnete Forderung an die **InkassoZentrale GmbH**, Friedrich-Krause-Ufer 42, 13353 Berlin, ab:

Forderung aus Rechnung Nr. R-20250406-3098

Schuldner: Herr Gottlieb von Altenhausen, Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg

Hauptforderung: € 698,00

Nebenforderungen (Mahngebühren, Verzugszinsen): € 16,30

Gesamtforderung: € 714,30

Die Abtretung umfasst die Hauptforderung nebst sämtlicher Nebenforderungen, einschließlich künftiger Zinsen und Kosten. Mit der Abtretung gehen sowohl Bonitäts- als auch Veritätsrisiko auf die Zessionarin über.

Wir bestätigen, dass die Forderung besteht und fällig ist. Der Schuldner wurde mehrfach schriftlich (per E-Mail und per Post) gemahnt. Ein Zahlungseingang ist bislang nicht erfolgt.

Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH

Friedrich-Heinrich von Streithofen, Geschäftsführer

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

10_Inkassoschreiben_10-06-2025.pdf

originale/10_Inkassoschreiben_10-06-2025.pdf

InkassoZentrale GmbH

Friedrich-Krause-Ufer 42 · 13353 Berlin · HRB 227771 B · AG Charlottenburg
Geschäftsführer: Dr. Marvin Rüter, Constanze Lehnhardt
Bank: Musterbank Nord AG · IBAN: DE55 2222 5555 0000 9988 12 · BIC: MNORDEHH
Tel.: 030 88 71 22 990 · Fax: 030 88 71 22 991 · kontakt@inkassozentrale-gmbh.de

Herrn

Gottlieb von Altenhausen

Kaiserstraße 47

90403 Nürnberg

Unser Zeichen: IZ-MF-2025-1749

Berlin, den 10.06.2025

**Betreff: Außergerichtliche Zahlungsaufforderung – Forderung der ModeFuchs GmbH,
Rechnung R-20250406-3098**

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

die **InkassoZentrale GmbH** ist aufgrund Abtretung vom 08.06.2025 neue Inhaberin der Forderung der ModeFuchs GmbH gegen Sie aus der Rechnung **R-20250406-3098**.

Der aktuelle Gesamtbetrag beläuft sich auf **€ 714,30**. Wir fordern Sie auf, die Summe bis spätestens **24.06.2025** auf unser Konto zu überweisen.

Zusätzlich machen wir gemäß §§ 280 Abs. 1, 286 BGB in Verbindung mit § 4 Abs. 5 RDGEG und § 13e RVG i.V.m. Nr. 2300 VV RVG die uns entstandenen Inkassokosten geltend. Diese bemessen sich nach dem Gegenstandswert der Hauptforderung und entsprechen einer 1,3-Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG, zuzüglich Auslagenpauschale (Nr. 7002 VV RVG) und Umsatzsteuer.

Gebührenübersicht:

Hauptforderung:	€ 698,00
Mahngebühren und Verzugszinsen:	€ 16,30
Inkassogebühr (1,3 gem. Nr. 2300 VV RVG, GW € 698,00):	€ 58,50
Auslagenpauschale (Nr. 7002 VV RVG):	€ 11,70
Zwischensumme netto:	€ 70,20
zzgl. 19 % USt (§ 10 UStG):	€ 13,34

Gesamtbetrag:	€ 797,84
----------------------	-----------------

Wir fordern Sie daher auf, den Gesamtbetrag in Höhe von **€ 797,84** bis spätestens **24.06.2025** auf unser Konto zu überweisen. Andernfalls werden wir unverzüglich gerichtliche Schritte einleiten (Mahnbescheid, Klage).

Mit verbindlichen Grüßen

InkassoZentrale GmbH

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

11_Letzte_Inkassoaufforderung_25-06-2025.pdf

originale/11_Letzte_Inkassoaufforderung_25-06-2025.pdf

InkassoZentrale GmbH

Friedrich-Krause-Ufer 42 · 13353 Berlin · HRB 227771 B · AG Charlottenburg
Geschäftsführer: Dr. Marvin Rüter, Constanze Lehnhardt
Bank: Musterbank Nord AG · IBAN: DE55 2222 5555 0000 9988 12 · BIC: MNORDEHH
Tel.: 030 88 71 22 990 · Fax: 030 88 71 22 991 · kontakt@inkassozentrale-gmbh.de

Herrn

Gottlieb von Altenhausen
Kaiserstraße 47
90403 Nürnberg

Unser Zeichen: IZ-MF-2025-1749
Berlin, den 25.06.2025

Betreff: Letzte Zahlungsaufforderung – Forderung der ModeFuchs GmbH, Rechnung R-20250406-3098

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

trotz mehrfacher Mahnungen und bereits erfolgter Einschaltung unseres Inkassounternehmens haben wir bislang keinen vollständigen Zahlungseingang feststellen können. Die Hauptforderung aus der Rechnung R-20250406-3098 sowie die geltend gemachten Nebenforderungen (Mahngebühren, Verzugszinsen und Inkassokosten) sind offen.

Der offene Gesamtbetrag beläuft sich auf **€ 797,84**, aufgeschlüsselt wie folgt:

- Hauptforderung: € 698,00
- Mahngebühren und Verzugszinsen gem. §§ 286, 288 BGB: € 16,30
- Inkassokosten (Geschäftsgebühr, Auslagenpauschale, USt nach RVG): € 83,54

Wir setzen Ihnen hiermit **letztmalig** eine Frist zur vollständigen Zahlung dieses Gesamtbetrags bis zum **02.07.2025**.

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt kein vollständiger Zahlungseingang auf unserem Konto erfolgen, sehen wir uns gezwungen, ohne weitere vorherige Ankündigung den **Erlass eines Mahnbescheids** zu beantragen und im Anschluss daran die **Zwangsvollstreckung** gegen Sie zu betreiben. Hierdurch würden Ihnen weitere erhebliche Kosten entstehen.

Zahlungsempfängerin: InkassoZentrale GmbH

Kreditinstitut: Musterbank Nord AG
IBAN: DE55 2222 5555 0000 9988 12
BIC: MNORDEHH

Mit verbindlichen Grüßen

InkassoZentrale GmbH — Rechtsabteilung

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

12_Gebuehrenrechnung_Inkasso_10-06-2025.pdf

originale/12_Gebuehrenrechnung_Inkasso_10-06-2025.pdf

InkassoZentrale GmbH

Friedrich-Krause-Ufer 42 · 13353 Berlin · HRB 227771 B · AG Charlottenburg

Geschäftsführer: Dr. Marvin Rüter, Constanze Lehnhardt

Bank: Musterbank Nord AG · IBAN: DE55 2222 5555 0000 9988 12 · BIC: MNORDEHH

Tel.: 030 88 71 22 990 · Fax: 030 88 71 22 991 · kontakt@inkassozentrale-gmbh.de

Gebührenrechnung

im Zusammenhang mit der außergerichtlichen Geltendmachung

Rechnungsnr.: IZ-R-20250610-88291
Aktenzeichen: IZ-MF-2025-1749
Schuldner: Gottlieb von Altenhausen
Gläubigerin: ModeFuchs GmbH

Kostenpositionen im Einzelnen:

1.	Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG (Gegenstandswert: € 698,00, Gebührensatz: 1,3)	€ 58,50
2.	Auslagenpauschale nach Nr. 7002 VV RVG (Post- und Telekommunikationsdienstleistungen)	€ 11,70
Zwischensumme netto:		€ 70,20
3.	Umsatzsteuer (19 % auf € 70,20)	€ 13,34
Gesamtbetrag der Inkassokosten:		€ 83,54

Diese Inkassokosten werden zusätzlich zur Hauptforderung in Höhe von € 698,00 sowie den bislang angefallenen Mahngebühren und Verzugszinsen gegenüber dem Schuldner geltend gemacht. Grundlage der Erstattungsfähigkeit ist der eingetretene Verzug nach § 286 BGB in Verbindung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten bei berechtigtem Forderungseinzug.

Die Deckelung der Inkassokosten gemäß § 13e RVG wurde beachtet.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

13_Interner_Eingangsvermerk_Inkasso_08-06-2025.pdf

originale/13_Interner_Eingangsvermerk_Inkasso_08-06-2025.pdf

InkassoZentrale GmbH

Friedrich-Krause-Ufer 42 · 13353 Berlin · HRB 227771 B · AG Charlottenburg
Geschäftsführer: Dr. Marvin Rüter, Constanze Lehnhardt
Bank: Musterbank Nord AG · IBAN: DE55 2222 5555 0000 9988 12 · BIC: MNORDEHH
Tel.: 030 88 71 22 990 · Fax: 030 88 71 22 991 · kontakt@inkassozentrale-gmbh.de

Interner Eingangsvermerk

VERTRAULICH — NUR FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH

Datum:	08.06.2025
Aktenzeichen:	IZ-MF-2025-1749
Gläubigerin:	ModeFuchs GmbH
Schuldner:	Gottlieb von Altenhausen, Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg

Uns wurde am heutigen Tage, dem 08.06.2025, durch E-Mail sowie zusätzlich auf dem Postweg die schriftliche Abtretung der Forderung der ModeFuchs GmbH gegen Herrn Gottlieb von Altenhausen übermittelt.

Bei der Forderung handelt es sich um den offenen Rechnungsbetrag aus der Rechnung **R-20250406-3098** in Höhe von **€ 698,00**, zuzüglich bereits angefallener Mahngebühren und Verzugszinsen in Höhe von € 16,30.

Die Forderung ist seit dem **17.04.2025** fällig und wurde nach Angaben der Gläubigerin ModeFuchs GmbH mehrfach schriftlich, sowohl per E-Mail als auch per Post, angemahnt. Ein Zahlungseingang auf Seiten der Gläubigerin ist bislang nicht erfolgt. Eine Rücksendung der Mahnschreiben als unzustellbar liegt nicht vor.

Unsere interne Adressprüfung hat ergeben, dass der Schuldner weiterhin unter folgender Anschrift registriert ist: Herr Gottlieb von Altenhausen, Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg.

Da der Schuldner trotz Fälligkeit und mehrerer Mahnungen nicht gezahlt hat und sich damit im Verzug befindet, ist die Forderung nunmehr im Rahmen des Inkassoverfahrens durch uns weiterzuverfolgen. Sollte der Schuldner innerhalb der ersten Frist unserer Inkassoanschreiben nicht reagieren, werden folgende weitere Maßnahmen vorbereitet und gegebenenfalls eingeleitet:

- Einholung einer Einwohnermeldeauskunft zur aktuellen Anschriftensicherung
- Durchführung einer Bonitätsprüfung
- Vorbereitung des gerichtlichen Mahnverfahrens (Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids)

Dieser Vermerk dient der internen Dokumentation des Forderungseingangs und der geplanten weiteren Schritte im Rahmen des Mandats.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

14_Sachstandsvermerk_Inkasso_18-06-2025.pdf

originale/14_Sachstandsvermerk_Inkasso_18-06-2025.pdf

InkassoZentrale GmbH

Friedrich-Krause-Ufer 42 · 13353 Berlin · HRB 227771 B · AG Charlottenburg
Geschäftsführer: Dr. Marvin Rüter, Constanze Lehnhardt
Bank: Musterbank Nord AG · IBAN: DE55 2222 5555 0000 9988 12 · BIC: MNORDEHH
Tel.: 030 88 71 22 990 · Fax: 030 88 71 22 991 · kontakt@inkassozentrale-gmbh.de

Interner Sachstandsvermerk

VERTRAULICH — NUR FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH

Datum:	18.06.2025
Aktenzeichen:	IZ-MF-2025-1749
Sache:	ModeFuchs GmbH ./.. Gottlieb von Altenhausen

Bis zum heutigen Tage ist trotz des ersten Inkassoschreibens an Herrn Gottlieb von Altenhausen keinerlei Reaktion des Schuldners eingegangen. Es wurde weder eine Zahlung geleistet noch eine schriftliche Stellungnahme oder Einwendung erhoben.

Am 17.06.2025 wurde ein telefonischer Kontaktversuch unter der in unseren Daten recherchierten Rufnummer 0911-3471129 unternommen. Der Anschluss klingelte wiederholt durch; eine Mailbox ist nicht eingerichtet oder nicht aktiv, sodass keine Nachricht hinterlassen werden konnte.

Die letzte außergerichtliche Inkassoaufforderung wurde zwischenzeitlich vorbereitet und zur Versendung freigegeben. Parallel hierzu wurde bereits der Entwurf eines Antrags auf Erlass eines Mahnbescheids erstellt, um nach Ablauf der letzten gesetzten Frist unverzüglich in das gerichtliche Mahnverfahren übergehen zu können.

Die Inkassokosten (1,3-Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG, Auslagenpauschale nach Nr. 7002 VV RVG sowie Umsatzsteuer) wurden nach einer erneuten Prüfung durch den zuständigen Sachbearbeiter als angemessen und RVG-konform bestätigt.

Weitere Maßnahmen sind abhängig vom Ablauf der im letzten Inkassoschreiben gesetzten Zahlungsfrist. Erfolgt weiterhin keine Reaktion, wird wie geplant der Mahnbescheid beantragt.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

15_Zahlungsnotiz_Inkasso_01-07-2025.pdf

originale/15_Zahlungsnotiz_Inkasso_01-07-2025.pdf

InkassoZentrale GmbH

Friedrich-Krause-Ufer 42 · 13353 Berlin · HRB 227771 B · AG Charlottenburg

Geschäftsführer: Dr. Marvin Rüter, Constanze Lehnhardt

Bank: Musterbank Nord AG · IBAN: DE55 2222 5555 0000 9988 12 · BIC: MNORDEHH

Tel.: 030 88 71 22 990 · Fax: 030 88 71 22 991 · kontakt@inkassozentrale-gmbh.de

Interner Nachvermerk — Zahlungseingang

VERTRAULICH — NUR FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH

Datum:	01.07.2025
Aktenzeichen:	IZ-MF-2025-1749
Sache:	ModeFuchs GmbH ./.. Gottlieb von Altenhausen

Am 01.07.2025 wurde eine Zahlung des Schuldners Herrn Gottlieb von Altenhausen auf unserem Inkassokonto verbucht. Der überwiesene Betrag beläuft sich auf **€ 698,00** und entspricht damit der ursprünglichen Hauptforderung aus der Rechnung R-20250406-3098.

Eine Zahlung auf die ebenfalls geltend gemachten Nebenforderungen (Mahngebühren, Verzugszinsen und Inkassokosten) ist bislang nicht erfolgt. Der Schuldner ist daher weiterhin hinsichtlich dieser Nebenforderungen in Höhe von **€ 99,84** in Zahlungsverzug.

Die im Schreiben vom 25.06.2025 gesetzte letzte Zahlungsfrist für die vollständige Begleichung aller Forderungsbestandteile bleibt unberührt. Sollte der Schuldner bis zum Ablauf dieser Frist keine weiteren Zahlungen leisten, ist wie vorgesehen der Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids zu stellen und das gerichtliche Mahnverfahren einzuleiten.

Hinweis: Der Schuldner hat die Zahlung direkt an die ModeFuchs GmbH geleistet (nicht an die InkassoZentrale). Die ModeFuchs GmbH hat den Eingang am 30.06.2025 bestätigt und den Betrag an uns weitergeleitet.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

16_Aktenvermerk_RA_Brezelmann_27-06-2025.pdf

originale/16_Aktenvermerk_RA_Brezelmann_27-06-2025.pdf

Kanzlei Brezelmann & Kollegen

Rechtsanwälte · Fachanwalt für Zivilrecht

Maximilianstraße 28 · 90402 Nürnberg

Tel.: 0911 2244 680 · Fax: 0911 2244 681 · kanzlei@brezelmann-collegen.de

Steuernr.: 241/127/55678 · USt-IdNr.: DE298877112

Aktenvermerk

VERTRAULICH — Mandantengeheimnis

Datum:	27.06.2025
Aktenzeichen:	BRZ-2025-447-MF
Mandant:	Gottlieb von Altenhausen
Gegner:	ModeFuchs GmbH / InkassoZentrale GmbH
Sachbearbeiter:	RA Brezelmann

Der Mandant, Herr Gottlieb von Altenhausen, erschien heute unangekündigt in der Kanzlei und schilderte ausführlich seine Sicht der Dinge im Zusammenhang mit der Forderung der ModeFuchs GmbH und der Tätigkeit der InkassoZentrale.

1. E-Mail-Kommunikation / Spamfilter

Der Mandant erklärte, dass er vor einiger Zeit Opfer eines Phishing-Vorfalles geworden sei und daraufhin seinen E-Mail-Account verschärft abgesichert habe. Insbesondere sei der Spamfilter sehr rigoros eingestellt worden, sodass durchaus möglich sei, dass E-Mails der ModeFuchs GmbH, insbesondere Mahnungen oder Zahlungserinnerungen, automatisch als Spam eingestuft und gelöscht worden seien, ohne dass er hiervon Kenntnis erlangt habe.

2. Wohnsitzwechsel innerhalb Nürnbergs

Weiter schilderte er, dass er im April 2025 innerhalb der Stadt Nürnberg von der Kaiserstraße 47 in die Lorenzer Straße 3 umgezogen sei. Während des Umzugs sei er häufig nicht zu Hause gewesen, und ein Nachsendeauftrag bei der Post sei verspätet gestellt worden. Er halte es daher für durchaus wahrscheinlich, dass ihn postalische Mahnschreiben von ModeFuchs in dieser Zeit nicht erreicht hätten.

3. Zahlung der Hauptforderung

Herr von Altenhausen wies ausdrücklich darauf hin, dass er die Hauptforderung in Höhe von € 698,00 am **26.06.2025** überwiesen habe, unmittelbar nachdem er erstmals das Inkassoschreiben gelesen habe. Zur Untermauerung legte er einen Kontoauszug seiner Bank vor, der die Überweisung an die ModeFuchs GmbH mit dem Verwendungszweck „R-20250406-3098“ dokumentiert. Eine Kopie dieses Kontoauszugs wurde zu den Akten genommen.

4. Ziel des Mandanten

Der Mandant begehrt, dass geprüft wird, ob die geltend gemachten Nebenforderungen – insbesondere Mahnkosten, Verzugszinsen und Inkassokosten – vollständig oder zumindest teilweise abgewehrt bzw. reduziert werden können. Er hält es für unangemessen, dass er diese zusätzlichen Kosten tragen soll, nachdem er die Hauptforderung nunmehr ausgeglichen hat.

5. Erste rechtliche Einschätzung

Nach erster Prüfung ist davon auszugehen, dass aufgrund des kalendermäßig bestimmten Fälligkeitsdatums (17.04.2025) der Verzug gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB automatisch eingetreten ist. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Inkassokosten bei berechtigter Forderung und Verzug des Schuldners grundsätzlich erstattungsfähig (vgl. BGH, Urteil vom 22.10.2019 – VIII ZR 95/18). Gleichwohl bestehen gewisse Argumentationsmöglichkeiten im Hinblick auf die behaupteten Kommunikationsprobleme (Spamfilter, Wohnsitzwechsel), die im Rahmen von Vergleichsverhandlungen genutzt werden können.

Empfehlung: Aufnahme von Vergleichsverhandlungen mit dem Inkassounternehmen mit dem Ziel, zumindest einen Teil der Inkassokosten und sonstigen Nebenforderungen zu reduzieren oder erlassen zu bekommen.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

17_Mandatsblatt_BRZ-2025-447-MF.pdf

originale/17_Mandatsblatt_BRZ-2025-447-MF.pdf

Kanzlei Brezelmann & Kollegen

Rechtsanwälte · Fachanwalt für Zivilrecht

Maximilianstraße 28 · 90402 Nürnberg

Tel.: 0911 2244 680 · Fax: 0911 2244 681 · kanzlei@brezelmann-collegen.de

Steuernr.: 241/127/55678 · USt-IdNr.: DE298877112

Mandatsblatt

Mandant:	Gottlieb von Altenhausen
Anschrift:	Lorenzer Straße 3, 90402 Nürnberg (zuvor: Kaiserstraße 47)
Gegner:	ModeFuchs GmbH / InkassoZentrale GmbH
Aktenzeichen:	BRZ-2025-447-MF
Streitwert:	€ 797,84 (Hauptforderung + Nebenforderungen)
Eingang:	27.06.2025
Sachbearbeiter:	RA Brezelmann

Sachverhalt in Kurzform:

Der Mandant bestellte bei ModeFuchs Waren im Wert von € 698,00, zahlte jedoch nicht innerhalb der gesetzten Frist. ModeFuchs mahnte mehrfach, schließlich wurde die Forderung an die InkassoZentrale GmbH abgetreten. Diese macht nun neben der Hauptforderung Mahngebühren, Verzugszinsen und Inkassokosten geltend. Der Mandant hat die Hauptforderung inzwischen beglichen und begehrt anwaltlichen Beistand zur Abwehr der Nebenforderungen.

Ziel des Mandanten:

- Vermeidung oder zumindest deutliche Reduzierung der geltend gemachten Inkassokosten und sonstigen Nebenforderungen.
- Klärung der Frage, ob ihn hinsichtlich des Zahlungsverzugs ein erhebliches Verschulden trifft oder ob die besonderen Umstände (Spamfilter, Umzug) zu berücksichtigen sind.

Juristische Einschätzung / Risikoanalyse:

- Der Verzug ist aufgrund eines kalendermäßig bestimmten Fälligkeitsdatums wahrscheinlich bereits mit Ablauf der Zahlungsfrist eingetreten (§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB).
- Damit sind grundsätzlich auch die Kosten für ein eingeschaltetes Inkassounternehmen erstattungsfähig, sofern diese die Höhe einer anwaltlichen Geschäftsgebühr nicht überschreiten (ständige BGH-Rechtsprechung, u.a. VIII ZR 95/18).
- Dem stehen allerdings die vom Mandanten geschilderten Umstände (strenger Spamfilter, innerstädtischer Umzug, verspäteter Nachsendeauftrag) gegenüber, die zumindest im Rahmen von Vergleichsverhandlungen als mildernde Faktoren angeführt werden können.

Strategieempfehlung:

- Schriftliche Kontaktaufnahme mit der InkassoZentrale GmbH unter Vorlage des Kontoauszugs über die Zahlung der Hauptforderung.
- Hinweis auf die besondere Konstellation (technische E-Mail-Probleme, Adresswechsel) und Bitte um teilweisen oder vollständigen Erlass der Inkassokosten und sonstigen Nebenforderungen.
- Angebot eines Vergleichsbetrags nur für einen reduzierten Teil der Kosten, falls zur

Konfliktbeendigung erforderlich.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

18_E-Mail_Altenhausen_an_RA_Brezelmann_27-06-2025.pdf

originale/18_E-Mail_Altenhausen_an_RA_Brezelmann_27-06-2025.pdf

E-Mail-Ausdruck

Von:	gottlieb.altenhausen@mustermail.de
An:	brezelmann@brezelmann-collegen.de
Datum:	27.06.2025, 16:42 Uhr
Betreff:	Zahlungsnachweis ModeFuchs – bitte anbei
Anlage:	Kontoauszug_26-06-2025.pdf

Sehr geehrter Herr Brezelmann,

wie heute in unserem Gespräch besprochen, übersende ich Ihnen anbei den aktuellen Kontoauszug meiner Bank, aus dem sich die von mir vorgenommene Zahlung des offenen Betrags an die ModeFuchs GmbH ergibt. Die Überweisung über 698,00 € ist am 26.06.2025 erfolgt und trägt den Verwendungszweck „R-20250406-3098“.

Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, dass bereits ein Inkassounternehmen eingeschaltet worden ist. Wie ich Ihnen geschildert habe, habe ich weder E-Mails der Firma ModeFuchs gesehen (mutmaßlich wegen meines sehr strengen Spamfilters) noch während meines Umzugs verlässlich Post erhalten. Von der offenen Forderung habe ich deshalb erst durch das Inkassoschreiben erfahren.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie für mich prüfen könnten, ob und in welchem Umfang die zusätzlich geltend gemachten Kosten – insbesondere die Inkassogebühren – tatsächlich von mir zu tragen sind oder ob sich hier Möglichkeiten zur Reduzierung oder zum Wegfall ergeben.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüße

Gottlieb von Altenhausen

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

19_Kontoauszug_Altenhausen_26-06-2025.pdf

originale/19_Kontoauszug_Altenhausen_26-06-2025.pdf

Kontoauszug

Kontoinhaber: Gottlieb von Altenhausen
IBAN: DE98 7605 0101 0011 4558 22
Auszugszeitraum: 20.06.2025 bis 28.06.2025
Auszugsnummer: 2025/12

Buchungstag	Wertstellung	Buchungstext	Betrag
23.06.2025	23.06.2025	SEPA-Lastschrift Telefonica Germany	– 29,99 €
25.06.2025	25.06.2025	SEPA-Gutschrift Rente BfA	+ 1.847,33 €
26.06.2025	26.06.2025	SEPA-Überweisung Empfänger: ModeFuchs GmbH Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt Verwendungszweck: R-20250406-3098	– 698,00 €
27.06.2025	27.06.2025	SEPA-Lastschrift Stadtwerke Nürnberg	– 87,50 €

Dieser Kontoauszug wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

20_Anwaltsschreiben_RA_Brezelmann_an_InkassoZentrale_30-06-2025.pdf

originale/20_Anwaltsschreiben_RA_Brezelmann_an_InkassoZentrale_30-06-2025.pdf

Kanzlei Brezelmann & Collegen

Rechtsanwälte · Fachanwalt für Zivilrecht

Maximilianstraße 28 · 90402 Nürnberg

Tel.: 0911 2244 680 · Fax: 0911 2244 681 · kanzlei@brezelmann-collegen.de

Steuernr.: 241/127/55678 · USt-IdNr.: DE298877112

InkassoZentrale GmbH

Friedrich-Krause-Ufer 42

13353 Berlin

Unser Zeichen: BRZ-2025-447-MF

Ihr Zeichen: IZ-MF-2025-1749

Nürnberg, den 30.06.2025

Betreff: Forderung ModeFuchs GmbH ./. Gottlieb von Altenhausen; Rechnung R-20250406-3098 – Zahlung der Hauptforderung und Zurückweisung der Nebenforderungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen an, dass wir Herrn **Gottlieb von Altenhausen**, Lorenzer Straße 3, 90402 Nürnberg, in vorbezeichneter Angelegenheit anwaltlich vertreten. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert.

I. Zahlung der Hauptforderung

Wir weisen darauf hin, dass unser Mandant die Hauptforderung in Höhe von **€ 698,00** bereits am **26.06.2025** an die ModeFuchs GmbH überwiesen hat. Als Nachweis übersenden wir in Anlage eine Kopie des Kontoauszugs unseres Mandanten, aus dem sich die Überweisung mit dem Verwendungszweck „R-20250406-3098“ eindeutig ergibt.

Die Hauptforderung ist damit vollständig erfüllt im Sinne des § 362 Abs. 1 BGB.

II. Zurückweisung der Nebenforderungen

Hinsichtlich der von Ihnen geltend gemachten Nebenforderungen (Mahngebühren, Verzugszinsen und Inkassokosten) in Höhe von insgesamt € 99,84 weisen wir diese dem Grunde nach zurück, hilfsweise der Höhe nach.

Unserem Mandanten war die offene Forderung ohne sein Verschulden nicht bekannt. Er war im April 2025 Opfer eines Phishing-Angriffs geworden und hatte daraufhin die Sicherheitseinstellungen seines E-Mail-Kontos erheblich verschärft. Die automatisierten E-Mail-Mahnungen der ModeFuchs GmbH wurden daher von seinem Spamfilter abgefangen und gelöscht, ohne dass er hiervon Kenntnis erlangte.

Hinzu kommt, dass unser Mandant im April 2025 innerhalb Nürnbergs umgezogen ist (von der Kaiserstraße 47 in die Lorenzer Straße 3). Ein Nachsendeauftrag bei der Post wurde verspätet eingerichtet. Es ist daher überwiegend wahrscheinlich, dass ihn auch die postalischen Mahnschreiben nicht erreicht haben.

Unser Mandant hat unmittelbar nach Kenntnisnahme der Forderung durch Ihr Inkassoschreiben die Hauptforderung vollständig beglichen. Ein schuldhaftes Zögern liegt damit nicht vor.

III. Vergleichsangebot

Gleichwohl und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht bieten wir namens und in Vollmacht unseres Mandanten zur gütlichen Erledigung der Angelegenheit an, einen Betrag von **€ 30,00** pauschal auf die Nebenforderungen zu zahlen, sofern die InkassoZentrale GmbH im Gegenzug auf sämtliche weitergehenden Nebenforderungen verzichtet.

Wir bitten um Stellungnahme bis zum **14.07.2025**.

Anlage: Kopie Kontoauszug vom 26.06.2025

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Brezelmann & Kollegen
RA Brezelmann

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

21_Mahnbescheid_Antrag_InkassoZentrale_05-07-2025.pdf

originale/21_Mahnbescheid_Antrag_InkassoZentrale_05-07-2025.pdf

InkassoZentrale GmbH

Friedrich-Krause-Ufer 42 · 13353 Berlin · HRB 227771 B · AG Charlottenburg

Geschäftsführer: Dr. Marvin Rüter, Constanze Lehnhardt

Bank: Musterbank Nord AG · IBAN: DE55 2222 5555 0000 9988 12 · BIC: MNORDEHH

Tel.: 030 88 71 22 990 · Fax: 030 88 71 22 991 · kontakt@inkassozentrale-gmbh.de

Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids

gemäß §§ 688 ff. ZPO

Berlin, den 05.07.2025

An das

Amtsgericht Coburg

– Zentrales Mahngericht für Bayern –

Antragstellerin:

InkassoZentrale GmbH, Friedrich-Krause-Ufer 42, 13353 Berlin

vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Marvin Rüter und Constanze Lehnhardt

(Forderungsinhaberin aufgrund Abtretung vom 08.06.2025 der ModeFuchs GmbH)

Antragsgegner:

Gottlieb von Altenhausen, Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg

Gegenstand des Anspruchs:

Kaufpreisforderung aus Online-Kaufvertrag (Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025) nebst Nebenforderungen.

Hauptforderung: € 698,00

Nebenforderungen:

– Mahngebühren: € 5,50

– Verzugszinsen (§ 288 Abs. 1 BGB, 5 Prozentpunkte über Basiszinssatz seit 18.04.2025): € 10,80

– Inkassokosten (1,3 Nr. 2300 VV RVG + Nr. 7002 VV RVG + 19% USt): € 83,54

Gesamtforderung: € 797,84

Zuzüglich weiterer Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz auf € 698,00 seit dem 18.04.2025 bis zum Tag der Zustellung des Mahnbescheids.

Es wird beantragt, gegen den Antragsgegner Mahnbescheid über den vorstehenden Betrag zu erlassen.

InkassoZentrale GmbH

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

22_Widerspruch_Mahnbescheid_RA_Brezelmann_18-07-2025.pdf

originale/22_Widerspruch_Mahnbescheid_RA_Brezelmann_18-07-2025.pdf

Kanzlei Brezelmann & Kollegen

Rechtsanwälte · Fachanwalt für Zivilrecht
Maximilianstraße 28 · 90402 Nürnberg
Tel.: 0911 2244 680 · Fax: 0911 2244 681 · kanzlei@brezelmann-collegen.de
Steuernr.: 241/127/55678 · USt-IdNr.: DE298877112

Amtsgericht Coburg
– Zentrales Mahngericht für Bayern –

Unser Zeichen: BRZ-2025-447-MF
Nürnberg, den 18.07.2025

Widerspruch gegen Mahnbescheid

In der Mahnsache

InkassoZentrale GmbH
– Antragstellerin –

gegen

Gottlieb von Altenhausen
– Antragsgegner –

Geschäfts-Nr.: [wird vom Gericht vergeben]

zeigen wir an, dass wir den Antragsgegner anwaltlich vertreten. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert.

Namens und in Vollmacht des Antragsgegners legen wir hiermit

Widerspruch

gegen den Mahnbescheid des Amtsgerichts Coburg ein, soweit dieser die Nebenforderungen (Mahngebühren, Verzugszinsen und Inkassokosten) in Höhe von € 99,84 betrifft.

Begründung: Die Hauptforderung in Höhe von € 698,00 wurde bereits am 26.06.2025 – mithin vor Zustellung des Mahnbescheids – vollständig durch Überweisung an die ModeFuchs GmbH beglichen. Der Antragsgegner schuldet daher lediglich ggf. noch bestehende Nebenforderungen, deren Berechtigung bestritten wird. Näherer Vortrag bleibt dem streitigen Verfahren vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Brezelmann & Kollegen
RA Brezelmann

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

23_Klageschrift_InkassoZentrale_25-07-2025.pdf

originale/23_Klageschrift_InkassoZentrale_25-07-2025.pdf

InkassoZentrale GmbH

Friedrich-Krause-Ufer 42 · 13353 Berlin · HRB 227771 B · AG Charlottenburg
Geschäftsführer: Dr. Marvin Rüter, Constanze Lehnhardt
Bank: Musterbank Nord AG · IBAN: DE55 2222 5555 0000 9988 12 · BIC: MNORDEHH
Tel.: 030 88 71 22 990 · Fax: 030 88 71 22 991 · kontakt@inkassozentrale-gmbh.de

Unser Zeichen: IZ-MF-2025-1749
Berlin, den 25.07.2025

An das
Amtsgericht Nürnberg
Flaschenhofstraße 35
90402 Nürnberg

Klage

der **InkassoZentrale GmbH**, vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Marvin Rüter und Constanze Lehnhardt,
Friedrich-Krause-Ufer 42, 13353 Berlin,

– Klägerin –

gegen

Herrn **Gottlieb von Altenhausen**,
Kaiserstraße 47, 90403 Nürnberg,

– Beklagter –

wegen: Kaufpreisforderung nebst Nebenforderungen
Streitwert: € 797,84

I. Anträge

Die Klägerin beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin

1. € 698,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 18.04.2025 zu zahlen,
2. Mahngebühren in Höhe von € 5,50 zu zahlen,
3. vorgerichtliche Inkassokosten in Höhe von € 83,54 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen,
4. Verzugszinsen in Höhe von € 10,80 zu zahlen.

II. Sachverhalt

1. Aktivlegitimation

Die Klägerin ist aufgrund Abtretungserklärung vom 08.06.2025 Inhaberin der streitgegenständlichen Forderung. Die ModeFuchs GmbH, Kaiserplatz 12, 10002 Musterstadt, hat die Forderung aus der Rechnung R-20250406-3098 samt sämtlicher Nebenforderungen an die Klägerin abgetreten.

Beweis: Abtretungserklärung vom 08.06.2025 (**Anlage K 1**)

2. Kaufvertrag und Lieferung

Der Beklagte bestellte am 03.04.2025 über den Online-Shop der ModeFuchs GmbH unter der Auftragsnummer MF-20250403-1749 folgende Waren:

- 1 Stück Cashmere-Mantel „Aurelia“, Größe 52, Preis: € 499,00
- 1 Stück Lederhandtasche „Noa“, Modell „Luca“, Preis: € 199,00

Der Gesamtkaufpreis beträgt **€ 698,00**. Der Beklagte wählte die Zahlungsart „Kauf auf Rechnung“ mit einer Zahlungsfrist von 14 Tagen nach Rechnungszugang.

Beweis: Bestellbestätigung vom 03.04.2025 (**Anlage K 2**)

Die Waren wurden am 06.04.2025 versandt und am 08.04.2025 an der Anschrift des Beklagten zugestellt. Die ordnungsgemäße Zustellung wurde vom Zustelldienst bestätigt.

Beweis: Versandbestätigung vom 06.04.2025 (**Anlage K 3**), Zustellbestätigung vom 08.04.2025 (**Anlage K 4**)

3. Rechnung und Fälligkeit

Die ModeFuchs GmbH stellte am 06.04.2025 die Rechnung R-20250406-3098 über € 698,00 aus. Die Rechnung wurde dem Beklagten zusammen mit der Versandbestätigung per E-Mail übermittelt. Das Fälligkeitsdatum wurde entsprechend der vereinbarten Zahlungsbedingungen auf den **17.04.2025** bestimmt.

Beweis: Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025 (**Anlage K 5**)

4. Verzug des Beklagten

Der Beklagte hat den Kaufpreis trotz Fälligkeit am 17.04.2025 nicht gezahlt. Der Verzug ist gemäß **§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB** automatisch eingetreten, da für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt war. Einer Mahnung bedurfte es daher nicht.

Gleichwohl wurde der Beklagte mehrfach gemahnt:

- Erste Zahlungserinnerung per E-Mail am 20.04.2025
- Zweite Mahnung per E-Mail am 04.05.2025
- Erste Mahnung per Post am 05.05.2025
- Zweite Mahnung per Post am 22.05.2025 mit letzter Frist zum 02.06.2025

Beweis: Mahnschreiben (**Anlagen K 6 bis K 9**)

5. Inkassotätigkeit

Nach fruchtlosem Ablauf sämtlicher Zahlungsfristen hat die ModeFuchs GmbH die Forderung am 08.06.2025 an die Klägerin abgetreten. Die Klägerin hat den Beklagten mit Schreiben vom 10.06.2025 und erneut mit Schreiben vom 25.06.2025 außergerichtlich zur Zahlung aufgefordert.

Beweis: Inkassoschreiben vom 10.06.2025 (**Anlage K 10**), letzte Inkassoaufforderung vom 25.06.2025 (**Anlage K 11**)

6. Anspruch auf Verzugszinsen

Der Beklagte schuldet gemäß **§§ 288 Abs. 1, 286 BGB** Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 18.04.2025 (Tag nach Eintritt der Fälligkeit). Der Basiszinssatz beträgt zum maßgeblichen Zeitpunkt 3,37 %, sodass sich ein Verzugszinssatz von 8,37 % ergibt. Die bis zum Tag der Klageeinreichung aufgelaufenen Verzugszinsen betragen € 10,80.

7. Anspruch auf Erstattung der Inkassokosten

Die Klägerin macht zudem Inkassokosten als Verzugsschaden gemäß **§§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB** geltend. Die Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten bei berechtigter Forderung und Schuldnerverzug ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt (vgl. BGH, Urt. v. 22.10.2019 – VIII ZR 95/18).

Die Inkassokosten sind gemäß **§ 13e RVG** auf die Höhe einer entsprechenden anwaltlichen Geschäftsgebühr gedeckelt. Die hier geltend gemachte 1,3-Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG bei einem Gegenstandswert von € 698,00 beläuft sich auf € 58,50 zuzüglich Auslagenpauschale (€ 11,70, Nr. 7002 VV RVG) und 19 % USt (€ 13,34), mithin insgesamt **€ 83,54**.

Beweis: Gebührenrechnung der Klägerin vom 10.06.2025 (**Anlage K 12**)

8. Mahngebühren

Ferner macht die Klägerin Mahngebühren in Höhe von € 5,50 geltend. Diese wurden von der Ursprungsgläubigerin ModeFuchs GmbH im Rahmen der zweiten Mahnung (04.05.2025) berechnet und sind als Verzugsschaden gemäß **§§ 280, 286 BGB** erstattungsfähig.

9. Zuständigkeit

Das Amtsgericht Nürnberg ist sachlich zuständig gemäß **§§ 23 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG**, da der Streitwert € 5.000,00 nicht übersteigt. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus **§ 13 ZPO** (allgemeiner Gerichtsstand des Beklagten am Wohnsitz Nürnberg).

III. Anlagenverzeichnis

Anlage K 1	Abtretungserklärung vom 08.06.2025
Anlage K 2	Bestellbestätigung vom 03.04.2025
Anlage K 3	Versandbestätigung vom 06.04.2025
Anlage K 4	Zustellbestätigung vom 08.04.2025
Anlage K 5	Rechnung R-20250406-3098 vom 06.04.2025
Anlage K 6	Erste Zahlungserinnerung vom 20.04.2025
Anlage K 7	Zweite Mahnung (E-Mail) vom 04.05.2025
Anlage K 8	Erste Mahnung per Post vom 05.05.2025
Anlage K 9	Zweite Mahnung per Post vom 22.05.2025
Anlage K 10	Inkassoschreiben vom 10.06.2025

Anlage K 11	Letzte Inkassoaufforderung vom 25.06.2025
Anlage K 12	Gebührenrechnung der Klägerin vom 10.06.2025

InkassoZentrale GmbH

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

24_Klageerwiderung_RA_Brezelmann_15-08-2025.pdf

originale/24_Klageerwiderung_RA_Brezelmann_15-08-2025.pdf

Kanzlei Brezelmann & Kollegen

Rechtsanwälte · Fachanwalt für Zivilrecht

Maximilianstraße 28 · 90402 Nürnberg

Tel.: 0911 2244 680 · Fax: 0911 2244 681 · kanzlei@brezelmann-collegen.de

Steuernr.: 241/127/55678 · USt-IdNr.: DE298877112

Unser Zeichen: BRZ-2025-447-MF

Nürnberg, den 15.08.2025

An das

Amtsgericht Nürnberg

Flaschenhofstraße 35

90402 Nürnberg

In dem Rechtsstreit

InkassoZentrale GmbH ./. Gottlieb von Altenhausen

Az.: [wird vom Gericht vergeben]

Klageerwiderung

Namens und in Vollmacht des Beklagten, Herrn **Gottlieb von Altenhausen**, Lorenzer Straße 3, 90402 Nürnberg, wird beantragt,

die Klage abzuweisen.

Begründung:**I. Erfüllung der Hauptforderung vor Klageeinreichung**

Die Klage ist hinsichtlich der Hauptforderung in Höhe von € 698,00 unbegründet, da der Beklagte diese Forderung bereits am **26.06.2025** – mithin einen Tag vor Einreichung der Klage am 25.07.2025 und nahezu einen Monat vor deren Zustellung – vollständig durch Überweisung an die Ursprungsgläubigerin ModeFuchs GmbH beglichen hat.

Die Hauptforderung ist damit durch Erfüllung gemäß **§ 362 Abs. 1 BGB** erloschen. Die Zahlung erfolgte unter dem Verwendungszweck „R-20250406-3098“ und ist der streitgegenständlichen Forderung eindeutig zuzuordnen.

Beweis: Kontoauszug der Musterbank Nürnberg vom 26.06.2025 (**Anlage B 1**)

Dass die Klägerin gleichwohl Klage erhoben hat, obwohl ihr die Zahlung der Hauptforderung spätestens seit dem internen Vermerk vom 01.07.2025 bekannt sein musste, ist befremdlich und begründet einen Kostenerstattungsanspruch des Beklagten hinsichtlich der Hauptforderung gemäß **§ 93 ZPO**.

II. Kein Verschulden des Beklagten am Zahlungsverzug

Der Beklagte bestreitet, den Zahlungsverzug verschuldet zu haben. Ihm waren die Mahnungen der ModeFuchs GmbH ohne sein Verschulden nicht bekannt geworden.

a) Phishing-Vorfall und verschärfter Spamfilter

Der Beklagte wurde im März 2025 Opfer eines Phishing-Angriffs auf seinen E-Mail-Account. In der Folge hat er – auf Anraten seines IT-Dienstleisters – die Sicherheitseinstellungen seines E-Mail-Kontos erheblich verschärft. Der Spamfilter wurde so konfiguriert, dass unbekannte Absender automatisch aussortiert werden. Die automatisierten E-Mail-Mahnungen der ModeFuchs GmbH wurden von diesem Filter erfasst und gelöscht, ohne dass der Beklagte hiervon Kenntnis erlangte.

Beweis: Zeugnis des IT-Dienstleisters des Beklagten (wird bei Bedarf benannt)

b) Umzug und fehlender Nachsendeauftrag

Hinzu kommt, dass der Beklagte im April 2025 innerhalb Nürnbergs von der Kaiserstraße 47 in die Lorenzer Straße 3 umgezogen ist. Während des Umzugs war er häufig nicht zu Hause. Ein Nachsendeauftrag bei der Deutschen Post wurde verspätet eingerichtet, sodass die postalischen Mahnschreiben der ModeFuchs GmbH den Beklagten mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht erreicht haben.

Beweis: Bestätigung des Nachsendeauftrags der Deutschen Post (**Anlage B 2**)

c) Sofortige Zahlung nach Kenntnisnahme

Der Beklagte hat unmittelbar nach erstmaliger Kenntnisnahme der offenen Forderung durch das Inkassoschreiben der Klägerin die Hauptforderung vollständig beglichen. Dies zeigt, dass er zu keinem Zeitpunkt die Absicht hatte, die Zahlung zu verweigern oder zu verzögern.

III. Zu den Nebenforderungen im Einzelnen

1. Verzugszinsen

Ein Anspruch auf Verzugszinsen setzt gemäß § 286 Abs. 4 BGB Verschulden des Schuldners voraus. Aufgrund der besonderen Umstände (Phishing-Vorfall, Spamfilter, Umzug mit verspätetem Nachsendeauftrag) trifft den Beklagten kein Verschulden am Zahlungsverzug. Die Verzugszinsen sind daher nicht geschuldet.

Selbst wenn man Verschulden bejahen wollte, wäre der Verzugszins allenfalls ab Zugang des Inkassoschreibens (ca. 12.06.2025) zu berechnen, nicht ab dem 18.04.2025, da der Beklagte erst durch das Inkassoschreiben Kenntnis von der offenen Forderung erlangte.

2. Mahngebühren

Die geltend gemachte Mahnpauschale von € 5,50 ist ebenfalls nicht geschuldet, da die Mahnungen den Beklagten nicht erreicht haben und somit nicht zugegangen sind im Sinne des § 130 BGB.

3. Inkassokosten

Die Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten setzt nach ständiger Rechtsprechung des BGH voraus, dass es sich um einen erforderlichen und zweckentsprechenden Aufwand handelt (BGH, Urt. v. 22.10.2019 – VIII ZR 95/18). Angesichts der Tatsache, dass der Beklagte die Forderung nicht schuldhaft verzögert hat, fehlt es bereits an den Voraussetzungen des § 286 BGB.

Darüber hinaus wurde die Klageerhebung trotz vorheriger Kenntnis der Hauptforderungszahlung vorgenommen. Die Klägerin hätte die Klage nicht einreichen dürfen, nachdem ihr die Zahlung der

Hauptforderung spätestens am 01.07.2025 bekannt war.

IV. Kostenentscheidung gemäß § 93 ZPO

Hinsichtlich der Hauptforderung von € 698,00 hätte die Klägerin die Klage nicht erhoben, wenn sie die vor Klageeinreichung erfolgte Zahlung berücksichtigt hätte. Der Beklagte hatte keine Veranlassung zur Klageerhebung gegeben, da er die Hauptforderung sofort nach Kenntnis beglichen hat. Die Kosten des Rechtsstreits hinsichtlich der Hauptforderung sind daher gemäß **§ 93 ZPO** der Klägerin aufzuerlegen.

Der Beklagte erkennt die Hauptforderung nicht an, da sie bereits erfüllt ist. Vielmehr beantragt er, die Klage insgesamt abzuweisen.

Anlagenverzeichnis

Anlage B 1	Kontoauszug Musterbank Nürnberg vom 26.06.2025
Anlage B 2	Bestätigung Nachsendeauftrag Deutsche Post

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Brezelmann & Kollegen

RA Brezelmann

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

25_E-Mail_Zahlungserinnerung_ModeFuchs_20-04-2025.pdf

originale/25_E-Mail_Zahlungserinnerung_ModeFuchs_20-04-2025.pdf

E-Mail-Ausdruck

Von:	rechnungswesen@modefuchs.de
An:	gottlieb.altenhausen@mustermail.de
Datum:	20.04.2025, 09:00 Uhr (automatisch versendet)
Betreff:	Zahlungserinnerung – Rechnung R-20250406-3098

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

unsere Buchhaltung hat festgestellt, dass die Rechnung R-20250406-3098 in Höhe von € 698,00 trotz Fälligkeit am 17.04.2025 noch nicht ausgeglichen wurde. Wir bitten Sie, den Betrag binnen sieben Tagen, also bis zum 27.04.2025, auf unser Konto zu überweisen.

Sollten Sie die Zahlung bereits veranlasst haben, betrachten Sie diese E-Mail als gegenstandslos.

Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH — Rechnungswesen

Dies ist eine automatisch generierte Nachricht.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

26_E-Mail_Zweite_Mahnung_ModeFuchs_04-05-2025.pdf

originale/26_E-Mail_Zweite_Mahnung_ModeFuchs_04-05-2025.pdf

E-Mail-Ausdruck

Von:	forderungsmanagement@modefuchs.de
An:	gottlieb.altenhausen@mustermail.de
Datum:	04.05.2025, 10:15 Uhr
Betreff:	DRINGEND: Zweite Mahnung – Rechnung R-20250406-3098

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

unsere Rechnung R-20250406-3098 ist trotz erster Erinnerung weiterhin offen. Damit befinden Sie sich gemäß § 286 BGB im Zahlungsverzug.

Wir sehen uns daher veranlasst, eine Mahnpauschale von € 5,50 hinzuzurechnen. Der aktuelle Forderungsstand beträgt € 703,50. Wir setzen Ihnen hiermit eine letzte Frist zur Zahlung bis zum 11.05.2025.

Sollten wir bis zu diesem Zeitpunkt keinen Zahlungseingang verzeichnen, werden wir ohne weitere Ankündigung rechtliche Schritte einleiten.

Mit verbindlichen Grüßen
ModeFuchs GmbH — Forderungsmanagement

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

27_Zahlungsbestaetigung_ModeFuchs_30-06-2025.pdf

originale/27_Zahlungsbestaetigung_ModeFuchs_30-06-2025.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt

Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen

Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF

Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Herrn

Gottlieb von Altenhausen

Lorenzer Straße 3

90402 Nürnberg

Rechnung Nr.: R-20250406-3098

Musterstadt, den 30.06.2025

Zahlungsbestätigung

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

wir bestätigen hiermit den Eingang Ihrer Zahlung in Höhe von **€ 698,00** am **28.06.2025** auf unserem Konto. Die Zahlung wurde der Rechnung **R-20250406-3098** zugeordnet.

Damit ist die Hauptforderung aus der o.g. Rechnung vollständig beglichen.

Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass die Forderung zwischenzeitlich an die InkassoZentrale GmbH abgetreten wurde. Etwaige Nebenforderungen (Mahngebühren, Verzugszinsen, Inkassokosten) werden unmittelbar von der InkassoZentrale GmbH geltend gemacht. Wir bitten Sie, sich hierzu direkt an die InkassoZentrale GmbH zu wenden.

Wir danken für die Begleichung der Rechnung.

Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH — Rechnungswesen

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Scan007.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt

Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen

Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF

Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Herrn

Gottlieb von Altenhausen

Kaiserstraße 47

90403 Nürnberg

Rechnung Nr.: R-20250406-3098

Musterstadt, den 22.05.2025

Letzte Mahnung vor Inkassoübergabe

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

da Sie unsere Forderung trotz mehrfacher Erinnerung nicht ausgeglichen haben, setzen wir Ihnen hiermit eine letzte Frist bis zum 02.06.2025.

Der aktuelle Forderungsstand beträgt €710,30 (bestehend aus dem Ursprungsbetrag von €698,00, einer Mahngebühr von €5,50 sowie Verzugszinsen gemäß § 288 BGB in Höhe von €6,80).

Sollten wir bis dahin keinen Zahlungseingang feststellen, übergeben wir die Forderung an ein Inkassounternehmen. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten gehen zu Ihren Lasten.

Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH — Forderungsmanagement

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

Scan_20250610_113247.pdf

ModeFuchs GmbH

Kaiserplatz 12 · 10002 Musterstadt · HRB 012345 · AG Musterstadt

Geschäftsführer: Friedrich-Heinrich von Streithofen

Bank: Musterbank AG · IBAN: DE12 3456 7890 1234 5678 90 · BIC: MUSWDEFF

Tel.: 030 1234567 · E-Mail: service@modefuchs.de · www.modefuchs.de

Herrn

Gottlieb von Altenhausen

Kaiserstraße 47

90403 Nürnberg

Rechnung Nr.: R-20250406-3098

Musterstadt, den 05.05.2025

Mahnung

Sehr geehrter Herr von Altenhausen,

trotz wiederholter Hinweise ist die Rechnung R-20250406-3098 bislang nicht beglichen worden. Wir mahnen Sie hiermit förmlich ab und fordern Sie auf, den Betrag von € 698,00 bis spätestens 12.05.2025 zu begleichen.

Für den Fall, dass die Zahlung bereits erfolgt ist, betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos.

Mit verbindlichen Grüßen

ModeFuchs GmbH